



PLANO INTEGRADO DE POLÍTICAS PARA O

**BEM-ESTAR ANIMAL,
SAÚDE PÚBLICA
E AMBIENTE**

Índice

I. Introdução.....	3
II. Políticas de Bem-estar animal recomendadas.....	3
III. One Health – Uma Só Saúde.....	14
IV. Conexão entre Saúde Pública e Bem-Estar Animal.....	15
V. Reconhecimento do Papel das Associações Zoófilas.....	17
VI. Inclusão Social e Multiespécies.....	17
VII. O bem-estar animal em situações de Emergência, Catástrofe e Calamidade em Portugal	18
VIII. Medidas propostas pelo Governo	19
IX. Implementação e Gestão Eficaz de um Programa CED (Capturar-Esterilizar- Devolver).....	21
X. Criador Informal.....	24
XI. Conclusões.....	29
XII. Anexos.....	30
XIII. Referências Bibliográficas.....	30

I. Introdução

A Federação de Defesa e Resgate Animal (FEDRA) é uma organização sem fins lucrativos, recentemente constituída pelas associações NIRA - Núcleo de Intervenção e Resgate Animal, Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, Associação Animais de Rua - Esterilização e Proteção de Animais em Risco, Animalife - Associação de Sensibilização e Apoio Social e Ambiental e a Sociedade Protetora dos Animais, com o objetivo de promover o bem-estar, proteção, defesa e resgate de animais em situação de risco.

Na sequência da reunião realizada no passado dia 21 de novembro, na qual foram solicitados contributos técnicos para o delineamento de estratégias destinadas ao bem-estar dos animais de companhia, a Federação de Defesa e Resgate Animal (FEDRA) apresenta o presente documento com propostas estruturadas e fundamentadas.

A FEDRA, constituída por associações zoófilas com décadas de experiência e atuação no terreno – algumas das quais com atividade ininterrupta desde 1875 –, é um interlocutor privilegiado nesta matéria. A sua proximidade ao tema, aliada a um conhecimento técnico aprofundado e a ferramentas operacionais comprovadas, posiciona a FEDRA como um parceiro estratégico na construção e implementação de políticas eficazes, sustentáveis e alinhadas com as boas práticas nacionais e internacionais.

O trabalho já desenvolvido no terreno demonstra, de forma inequívoca, a urgência de dar continuidade e reforço às políticas de bem-estar animal, garantindo que se respondam aos desafios emergentes, nomeadamente no controlo das populações de animais errantes, na promoção de uma guarda responsável e na articulação de medidas preventivas com impacto positivo na saúde pública e no bem-estar animal.

Com este contributo, reiteramos o nosso compromisso em apoiar a tutela e as entidades competentes na definição e implementação de estratégias inovadoras e eficazes, que respondam às necessidades identificadas e às expectativas da sociedade civil.

II. Políticas de Bem-Estar Animal Recomendadas

Considerando que a tutela responsável pelas matérias de Bem-Estar dos Animais de Companhia deverá ter nas suas competências:

- A definição e implementação de políticas de bem-estar, detenção, criação, comércio e controlo das populações de animais de companhia;
- A definição de estratégias adequadas à proteção dos animais de companhia em situações de acidentes graves e catástrofes;

- A garantia do cumprimento em território nacional da Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia e demais legislação aplicável em matéria de bem-estar dos animais de companhia;
- Assegurar o cumprimento das regras aplicáveis à detenção, criação, comércio e exposição de animais de companhia,

É da maior importância dar continuidade às políticas de bem-estar animal criadas em 2021 para os animais de companhia, e sobre as quais se questiona a sua continuidade ou implementação, nomeadamente:

1. Georreferenciação dos Alojamentos* de Animais de Companhia

*(*CROs, associações, criadores, caçadores, hotéis, lojas, entre outros)*

- Serviço Informático – WebMap
 - Criação de uma aplicação interativa para consulta e atualização de informação operacional.
 - A aplicação será constantemente atualizada pelos Médicos Veterinários do ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas) e pelos Vigilantes da Natureza, assegurando a partilha eficaz de informação.
 - Integração com a ANEPC (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil) para partilha de dados a nível nacional, regional e local.
- Sensibilização das Comissões Municipais de Defesa da Floresta
 - Promoção de ações de sensibilização junto das comissões municipais, destacando a importância da georreferenciação dos alojamentos para o bem-estar animal e a gestão eficiente em situações de emergência, como incêndios ou catástrofes naturais.
- Integração nos Instrumentos de Planeamento GFR
 - Inclusão das localizações georreferenciadas nos instrumentos de planeamento da Gestão de Fogos Rurais (GFR).
 - Esta integração facilitará a planificação estratégica, garantindo a segurança dos animais alojados e a mitigação de riscos em cenários de emergência.

Esta medida permitirá uma resposta mais rápida e eficaz em situações de emergência, como incêndios, garantindo a segurança dos animais e facilitando a gestão operacional.

2. Presença dos Médicos Veterinários em Cenários de Catástrofe

- Colaboração direta com a ANEPC (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil), garantindo uma resposta eficaz e coordenada em situações de emergência;
- Participação ativa em planos nacionais de emergência de proteção civil, assegurando a inclusão dos animais de companhia nos protocolos de resposta;
- Definição e implementação de estratégias específicas para a proteção dos animais em cenários de acidentes graves e catástrofes, assegurando:
 - Resgate seguro e adequado dos animais;
 - Transporte e realocação para alojamentos temporários;
 - Cuidados médico-veterinários imediatos;
 - Sensibilização e informação às populações sobre a importância da segurança dos animais durante emergências.

Esta presença permitirá assegurar o resgate adequado, minimizar perdas e prestar cuidados veterinários essenciais em cenários de crise, protegendo também a saúde pública.

3. Manual de Procedimentos para Gestão de Situações Relacionadas com Pessoas Acumuladoras de Animais

- Celebração de um Protocolo com Instituição Académica
 - Parceria com uma instituição universitária de referência, como o ISPA (Instituto Superior de Psicologia Aplicada), dada a sua experiência comprovada no estudo e intervenção em fenómenos de acumulação compulsiva de animais.
 - Esta parceria deverá incluir ainda investigação científica sobre a relação entre toxoplasmose e o seu impacto na saúde mental, atendendo a evidências emergentes de correlação entre infeções por *Toxoplasma gondii* e o agravamento de distúrbios psiquiátricos.
- Elaboração de um Guia de Procedimentos
 - Desenvolvimento de um Guia Operacional para a gestão de situações de acumulação de animais, um fenómeno conhecido como Síndrome de Noé.
 - Este guia deverá incluir:
 - Identificação e avaliação de casos de acumulação compulsiva;

- Definição de intervenções multidisciplinares (psicólogos, médicos veterinários, assistentes sociais, autoridades locais);
- Procedimentos para resgate, tratamento e realocação dos animais;
- Acompanhamento das pessoas envolvidas, com vista à prevenção de reincidência;
- Recomendações para articulação com entidades locais e associações de proteção animal.

4. Censo dos Animais Errantes

O programa "Censos de Animais Errantes 2023" teve como principal objetivo realizar um levantamento exaustivo sobre o número de animais errantes em território nacional e as dinâmicas sociais e ambientais que conduzem à situação de errância.

- **Definição e Contextualização**

- Os animais normalmente designados como errantes incluem:
 - Animais abandonados por antigos detentores;
 - Animais nascidos sem detentor, frequentemente em colónias descontroladas;
 - Animais com detentor, mas que, devido a negligência ou falhas nos cuidados, acabam por passar parte do seu dia em áreas de domínio público ou privado que não pertencem aos respetivos proprietários.

- **Relevância da Problemática**

- A presença de canídeos e felídeos errantes em território nacional levanta preocupações de elevada importância, tais como:
 - Bem-estar dos próprios animais em situação de errância;
 - Saúde pública, devido ao potencial de transmissão de zoonoses e outros problemas sanitários;
 - Segurança das pessoas e outros animais, nomeadamente ataques a espécies domésticas ou de produção;
 - Impacto na fauna selvagem, incluindo o risco para espécies ameaçadas, através de predatória ou de competição por recursos.
- Em Portugal, existe atualmente um défice de conhecimento significativo sobre a dimensão e impacto deste fenómeno. Este desconhecimento dificulta a avaliação dos problemas existentes e a gestão eficaz das populações errantes.

- **Importância do Programa Censos**

- Conhecer a dimensão, localização e dinâmicas populacionais dos animais errantes é um passo fundamental para:
 - Orientar políticas públicas eficazes que visem o controlo ético e sustentável destas populações;
 - Mitigar impactos negativos relacionados com o bem-estar animal, a saúde pública e a conservação da biodiversidade.

- **Objetivos Principais do Projeto**

- Os principais objetivos do programa "Censos de Animais Errantes", que orientará a Estratégia Nacional para os Animais Errantes, incluem:
 - Caracterizar a população de animais errantes em todo o território nacional;
 - Identificar os principais problemas associados à presença de animais errantes, do ponto de vista:
 - Do bem-estar animal;
 - Da saúde pública e segurança das populações;
 - Da conservação da biodiversidade e do impacto em espécies selvagens e domésticas;
- Sugerir medidas de intervenção concretas e eficazes, com vista à redução da população de animais errantes e à mitigação dos impactos observados.

- **Capacidades Técnicas e Necessidade de Investimento**

- A FEDRA dispõe de uma equipa especializada e dedicada a esta temática, com competências técnicas, metodológicas e operacionais para a implementação do programa de Censos.
 - Estão disponíveis ferramentas de trabalho que permitem o levantamento, tratamento e análise rigorosa dos dados;
 - A equipa tem experiência no terreno e está preparada para articular com entidades locais e nacionais para garantir a eficácia e abrangência do projeto.
- Contudo, a implementação efetiva deste programa depende de investimento público que permita a operacionalização das ações necessárias, desde a recolha de dados até à definição de estratégias de intervenção baseadas em evidência científica.

5. Plano de Esterilização Intensiva a Nível Nacional

Conhecidos os resultados do Censo dos Animais Errantes, é imprescindível lançar um Plano Nacional de Esterilização Intensiva, com o objetivo de reduzir de forma sustentável

AV. GENERAL ROÇADAS N.º 19 A, 1170-156 LISBOA | GERAL.FEDRA@GMAIL.COM

a população de animais errantes e prevenir novas situações de abandono e proliferação descontrolada. A implementação deste plano deve ocorrer de forma coordenada e prioritária, abordando tanto os animais errantes como os detidos pela população, visando controlar as dinâmicas populacionais, promover o bem-estar animal, responder às preocupações em saúde pública e combater o abandono de forma preventiva e estrutural.

- **Esterilização Obrigatória para Animais Não Destinados à Reprodução Formal**

- A esterilização obrigatória deve abranger todos os animais de companhia que não estejam formalmente destinados à reprodução licenciada.
- Esta medida já demonstrou resultados eficazes em países como a Bélgica, onde foi possível alcançar um equilíbrio populacional sustentável, com significativa redução de abandono e proliferação descontrolada.
- Trata-se de uma medida transitória e preventiva, a ser aplicada até que seja atingido um controlo populacional satisfatório.

- **Extensão do Programa CED a Cães Errantes**

Atualmente, a legislação não contempla a aplicação do CED (Captura, Esterilização e Devolução) para cães, limitando as possibilidades de intervenção eficaz. Para superar este impedimento, é essencial:

- Legislar a aplicação do CED para cães, tal como já acontece com os felinos;
- Capturar e esterilizar cães em errância e matilhas, travando de imediato a sua reprodução descontrolada;
- Promover programas de CED em colaboração com os municípios e associações locais, visando uma redução sustentável da população canina nas ruas.

- **Criação de Parques de Matilhas**

Reconhecendo a limitação dos CROs em acolher todos os animais capturados, é fundamental implementar parques de matilhas que ofereçam:

- Condições seguras e dignas para os cães em errância ou matilhas;
- Uma alternativa ao abandono e ao retorno descontrolado às ruas, promovendo o bem-estar animal;
- Uma resposta temporária e transitória, especialmente para animais que não possam ser adotados de imediato.

- **Campanha Nacional de Sensibilização e Educação**

Paralelamente à implementação deste plano, deve ser desenvolvida uma campanha nacional de sensibilização direcionada à população, com o objetivo de:

- Desmistificar crenças e mitos associados à esterilização, promovendo os seus benefícios em saúde e comportamento animal;
- Envolver os detentores de animais, incentivando a guarda responsável e a adesão voluntária à esterilização;
- Educar e informar sobre os impactos da proliferação descontrolada e a importância de políticas preventivas.

- **Vantagens e Impacto Imediato**

O Plano de Esterilização Intensiva permitirá:

- Redução rápida e eficaz da sobrepopulação de animais errantes, controlando as dinâmicas reprodutivas;
- Mitigação dos conflitos entre as populações humanas e os animais, garantindo uma convivência equilibrada;
- Promoção do bem-estar animal e resposta ética à problemática da errância;
- Apoio aos municípios, otimizando recursos e evitando a sobrelotação dos CROs e associações zoófilas.

6. Plano de Controlo e Fiscalização dos Detentores de Animais de Companhia

O cumprimento da legislação relativa à detenção responsável de animais de companhia é essencial para garantir o bem-estar animal, a saúde pública e a segurança das comunidades. Contudo, a falta de fiscalização eficaz tem comprometido os objetivos previstos na lei, o que exige um reforço significativo nesta área.

- **Problema Identificado**

Apesar de a legislação proibir a deambulação de cães e gatos com detentor na via pública sem acompanhamento, é frequente observar-se:

- Animais que circulam desacompanhados, sem qualquer supervisão por parte dos detentores.
- Riscos acrescidos de acidentes, ataques ou conflitos entre animais e humanos.
- Contribuição direta para a sobrepopulação animal devido à reprodução descontrolada dos animais não esterilizados.
- Este cenário reflete um incumprimento sistemático da lei, sem que existam consequências efetivas para os detentores irresponsáveis,

perpetuando problemas que afetam o bem-estar dos próprios animais e das comunidades.

- **Medidas Recomendadas**

- a) **Reforço da Fiscalização**

- É imprescindível dotar as autoridades competentes (como polícias municipais, GNR e veterinários municipais) de formação específica e de meios operacionais adequados para fiscalizar situações de deambulação de animais com detentor.
 - As autoridades devem registar todas as ocorrências em que os animais sejam recolhidos e restituídos, procedendo à elaboração de autos que responsabilizem os detentores.

- b) **Aplicação Rigorosa da Portaria nº 146/2017**

- De acordo com o Artigo 10.º da Portaria 146/2017, os cães e gatos com detentor, que sejam capturados na via pública mais do que uma vez, devem ser compulsoriamente esterilizados nos Centros de Recolha Oficial (CRO), a expensas dos respetivos detentores.
 - Para garantir o cumprimento desta disposição legal, os CRO devem:
 - Manter um registo atualizado das capturas e devoluções.
 - Assegurar que os animais recolhidos pela segunda vez sejam devidamente esterilizados antes de serem restituídos.

- c) **Responsabilização e Prevenção**

- A restituição de animais capturados não deve ocorrer sem que haja:
 - Consequências legais para o detentor (como coimas ou sanções previstas na lei).
 - Compromisso formal de implementação de medidas que evitem a reincidência, como a colocação de vedação adequada em propriedades ou acompanhamento veterinário.

- d) **Campanhas de Sensibilização**

- Paralelamente à fiscalização, é importante sensibilizar os detentores de animais para os riscos e as responsabilidades associadas à deambulação dos seus animais.
 - Devem ser desenvolvidas campanhas educativas em colaboração com municípios e associações zoófilas, esclarecendo os detentores sobre:
 - As obrigações legais relativas à detenção de animais.

- A importância da esterilização como medida preventiva.
- As consequências de comportamentos negligentes.

- **Benefícios Esperados**

A implementação rigorosa deste plano permitirá:

- Reduzir a deambulação de animais na via pública, diminuindo os riscos de acidentes, ataques e reprodução descontrolada.
- Promover a responsabilização dos detentores, incentivando práticas de guarda responsável.
- Controlar de forma eficiente a sobrepopulação animal, através da aplicação efetiva das medidas de esterilização obrigatória previstas na lei.
- Melhorar o bem-estar animal e a segurança pública, criando uma convivência mais harmoniosa entre humanos e animais.

7. Estratégia Nacional para os Animais Errantes (ENAE)

- A ENAE esteve em consulta pública e previa, entre outros, a formação de grupos de trabalho com associações zoófilas;
- A estratégia tem como principal objetivo a franca diminuição do número de animais errantes, prevendo que em 2030 esta população se resume aos gatos registados em programas de Capturar-Esterilizar-Devolver (CED);
- A Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2021, de 25 de junho, aprovou um conjunto de medidas para um tratamento autónomo e reforçado em matéria de bem-estar dos animais de companhia;
- No contexto de um crescente universo de animais de companhia e de insuficiência das respostas às problemáticas associadas, urge instituir um novo quadro de atuação e prosseguir uma visão que alicerce a melhoria qualitativa da política pública em matéria de bem-estar animal, mais eficaz e consentânea com as melhores práticas internacionais e assente em organismos devidamente capacitados e orientados para este efeito;
- Esta mudança de paradigma sustenta-se em cinco pilares fundamentais:
 - i) identificação;
 - ii) esterilização;
 - iii) adoção;
 - iv) educação;
 - v) participação.
- Criou-se um Grupo de Trabalho de Apoio à Estratégia Nacional para os Animais Errantes (GTENAE), um órgão de estudo, consulta e planeamento, através do qual se poderá aferir a posição dos agentes do setor face às mudanças de contexto, possibilitando uma concertação sobre alterações das políticas públicas em matéria de bem-estar dos animais de companhia;

- O GTENAE, do qual as associações constituintes da FEDRA fazem parte, pretende reunir contributos de representantes de diferentes partes interessadas, visando elaborar manuais de boas-práticas, de acordo com os objetivos estratégicos e operacionais.
 - Por forma a melhorar a produtividade dividiu-se o GTENAE em cinco subgrupos:
 - 1) Medicina de Abrigo;
 - 2) Etologia Aplicada;
 - 3) Captura e Guarda Responsável;
 - 4) Design de Instalações
 - 5) Intervenção em pessoas detentoras de animais de companhia em situação de especial vulnerabilidade.
- O subgrupo “Intervenção em pessoas detentoras de animais de companhia em situação de especial vulnerabilidade” tem como objetivo pronunciar-se sobre temáticas relacionadas com os animais detidos por:
- ✓ pessoas acumuladoras;
 - ✓ pessoas em situação de sem-abrigo;
 - ✓ pessoas portadoras de deficiência ou doença física ou mental;
 - ✓ pessoas em situação de pobreza extrema;
 - ✓ pessoas vítimas de violência doméstica.
- O objetivo é definir a operacionalização de intervenções e elaboração de um **Guia de Intervenção em Pessoas Detentoras de Animais de Companhia em Situação de Especial Vulnerabilidade**;
- O modelo de Intervenção e Acompanhamento a utilizar na implementação da ENAE, decorre da necessidade de **qualificar a intervenção** junto das pessoas em situação de vulnerabilidade acrescida, bem como da necessidade de **evitar a duplicação de respostas, rentabilizando recursos humanos e financeiros**.
- Implica uma **abordagem multidimensional** na elaboração do diagnóstico das situações e no acompanhamento dos casos, procurando salvaguardar o bem-estar e a manutenção dos laços afetivos criados entre o detentor e o seu animal de companhia;
- Além da necessidade de resposta nos **casos de catástrofe**, que devido à sua dimensão e imprevisibilidade, podem deixar dezenas ou **centenas de animais** em situação de vulnerabilidade, e com a necessidade de intervenção de **carácter urgente**, temos vindo a verificar que as intervenções já efetuadas pelas **organizações sociais procuram cada vez mais apoio e soluções** para os animais de companhia das pessoas e famílias que acompanham.

- Desta forma tornou-se indispensável **criar soluções** para a **intervenção em situações já sinalizadas** e que se encontram a ser trabalhadas por associações sem fins lucrativos e de voluntariado, que se têm vindo a substituir ao Estado Português nestas matérias e que comprovam a **necessidade de serem criadas ferramentas e mecanismos oficiais** para colmatar esta falha na coordenação de programas e ações de interesse nacional em matéria do bem-estar dos AC.

Entre essas situações destacamos as intervenções:

- ✓ em situações de catástrofe
- ✓ em pessoas acumuladoras de animais
- ✓ em pessoas em situação de sem-abrigo
- ✓ em pessoas portadoras de deficiência, doença física ou mental
- ✓ em pessoas em situação de pobreza extrema
- ✓ em pessoas vítimas de violência doméstica.

8. Plano de Controlo de Alojamentos dos Animais de Companhia (PCAC)

- O PCAC encontra-se previsto no art.º 67.º do Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, na sua versão atual, que estabelece as normas legais tendentes a pôr em aplicação a Convenção Europeia para a Proteção dos Animais Companhia;
- O PCAC definiu, para o biénio 2022 – 2023, um levantamento e um plano de controlo das condições dos alojamentos e dos requisitos de bem-estar animal;
- Estas ações são fundamentais para que seja possível aferir as condições em que os animais são mantidos, permitir a georreferenciação destes alojamentos e, consequentemente, garantir uma maior proteção dos animais de companhia, nomeadamente em caso de acidentes graves e catástrofes;

9. Regime Geral de Bem-estar dos Animais de Companhia

- Consiste na compilação e revisão de toda a legislação relativa ao bem-estar dos animais de companhia, à semelhança do que sucede noutros países que adotaram já um *Animal Welfare Act*;
- Foi elaborado o referido documento, o qual se encontra em processo legislativo.

10. Pós-Graduação em Medicina de Abrigos e Bem-Estar dos Animais de Companhia

- Em 2023, o ICNF iniciou a 1ª edição da formação em parceria com Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), Universidade do Porto, com duração prevista de 2 anos letivos, e dirigida a 80 médicos veterinários municipais e 20 médicos veterinários do ICNF, terminando em Maio de 2025;
- Curso de Especialização em Medicina de Abrigos e Bem-Estar dos Animais de Companhia
 - 1º ano letivo: Estratégia Nacional para os Animais Errantes e Direito Animal
 - 2º ano letivo: Estratégia Nacional para os Animais Errantes e “Outros Animais”

A continuidade e expansão desta pós-graduação são fundamentais para consolidar a especialização necessária à aplicação eficaz das políticas de bem-estar animal e medicina de abrigos. Os médicos veterinários municipais desempenham um papel crucial no terreno, sendo responsáveis por:

- A gestão dos Centros de Recolha Oficial (CRO);
- A coordenação dos programas de Captura, Esterilização e Devolução (CED);
- A promoção de campanhas de esterilização, vacinação e sensibilização junto das populações locais;
- A articulação com as associações zoófilas e entidades públicas.

III. One Health – Uma Só Saúde

O conceito “Uma Só Saúde” (*One Health*) reconhece a interdependência entre a saúde humana, animal e ambiental, promovendo uma abordagem integrada e multidisciplinar para enfrentar desafios contemporâneos complexos. Esta visão holística é essencial na gestão de zoonoses, na preservação da biodiversidade e no controlo ético das populações de animais errantes, cujas dinâmicas impactam diretamente a saúde pública e o bem-estar animal.

A proliferação de doenças zoonóticas, como a toxoplasmose, a leishmaniose e a raiva, representa um risco significativo para a saúde pública, especialmente em áreas onde os programas de prevenção e controlo são insuficientes. Estas doenças, muitas vezes associadas a animais errantes ou negligenciados, afetam de forma desproporcional as populações vulneráveis, comprometendo a qualidade de vida e aumentando a pressão sobre os sistemas de saúde. O caso da toxoplasmose é particularmente relevante em Portugal, onde a ausência de políticas coordenadas para o controlo de colónias de gatos errantes tem contribuído para a propagação da doença, com impactos na saúde física e mental humana, dada a sua relação com problemas neurológicos e depressivos.

A implementação de políticas baseadas no conceito *One Health* deve priorizar ações preventivas e eficazes, como programas de vacinação massiva, desparasitação sistemática e controlo ético das populações animais, através de métodos reconhecidos como a Captura, Esterilização e Devolução (CED). Estas medidas não só diminuem o risco de transmissão de zoonoses, como asseguram o bem-estar animal, promovem a convivência harmoniosa entre humanos e animais e protegem o equilíbrio dos ecossistemas.

Para o sucesso desta abordagem, é imprescindível uma colaboração interinstitucional entre os setores da saúde pública, veterinária, ambiental e proteção civil. Esta cooperação permitirá a criação de programas de monitorização contínua, com recolha sistemática de dados sobre a ocorrência de zoonoses e as dinâmicas das populações animais. O desenvolvimento de plataformas partilhadas, como sistemas de informação georreferenciada, facilitará uma intervenção mais rápida e eficaz, assegurando benefícios diretos para a saúde das comunidades e para a preservação da biodiversidade.

Os principais benefícios da aplicação do conceito *One Health* incluem:

- Redução dos riscos sanitários através da prevenção e controlo de zoonoses.
- Promoção do bem-estar animal, valorizando princípios éticos e dignidade na gestão das populações errantes.
- Proteção ambiental e da biodiversidade, mitigando os impactos negativos causados por populações descontroladas que competem ou interferem com a fauna selvagem.
- Fortalecimento da saúde pública, reduzindo a pressão sobre os sistemas de saúde e melhorando a qualidade de vida das populações humanas e animais.

A implementação de políticas alinhadas com o conceito *Uma Só Saúde* deve ser uma prioridade estratégica em Portugal. A interligação entre a saúde humana, animal e ambiental exige medidas preventivas, integradas e sustentáveis, capazes de responder aos desafios atuais, proteger a saúde pública e garantir o bem-estar animal como pilares fundamentais de uma sociedade moderna, equilibrada e evoluída.

IV. Conexão entre Saúde Pública e Bem-Estar Animal

A gestão eficaz do bem-estar animal desempenha um papel crucial na promoção da segurança sanitária e na proteção da saúde pública, refletindo a interligação entre animais, pessoas e o ambiente.

A prevenção de zoonoses – doenças transmissíveis entre animais e humanos – deve ser uma prioridade nacional. Patologias como a raiva, a toxoplasmose e a leishmaniose

representam riscos graves para a saúde pública, podendo ser combatidas com a implementação de políticas preventivas robustas, que incluem:

- Campanhas nacionais de vacinação e desparasitação de animais de companhia e errantes.
- Programas de sensibilização e educação dirigidos à população, reforçando a importância da saúde veterinária na proteção da saúde humana.

A gestão ética das populações errantes é uma peça fundamental desta estratégia. Métodos como a Captura, Esterilização e Devolução (CED) e programas de esterilização intensiva de animais com detentor demonstram ser soluções eficazes na redução da proliferação descontrolada, diminuindo simultaneamente os riscos sanitários associados. Estas medidas não só contribuem para a prevenção de zoonoses, como asseguram o bem-estar dos animais e promovem uma convivência harmoniosa com as comunidades humanas.

Para enfrentar estes desafios de forma proativa e integrada, torna-se essencial articular medidas entre:

- Autoridades de saúde pública,
- Médicos veterinários,
- Associações zoófilas,
- Entidades municipais.

Esta coordenação intersectorial assegurará a criação e implementação de estratégias que respondam, de forma eficaz e sustentável, às necessidades sanitárias e sociais relacionadas com os animais de companhia e errantes.

O investimento na saúde e no bem-estar animal reflete-se diretamente:

- Na prevenção de problemas sanitários, reduzindo os riscos para a saúde pública;
- Na segurança das populações humanas e animais, garantindo ambientes mais saudáveis e controlados;
- No reforço do equilíbrio ambiental, protegendo a biodiversidade e mitigando impactos negativos associados a populações descontroladas.

Ao integrar a saúde pública com o bem-estar animal, Portugal pode fortalecer as suas políticas de proteção, contribuindo para uma sociedade mais segura, ética e responsável.

V. Reconhecimento do Papel das Associações Zoófilas

As Associações Zoófilas desempenham um papel crucial na promoção do bem-estar animal e na implementação de soluções preventivas e sustentáveis. Contudo, é imperativo criar modelos de financiamento estáveis que garantam a continuidade e eficiência do seu trabalho.

- Modelos de financiamento sustentável:

Criação de incentivos fiscais para empresas e particulares que apoiem associações de proteção animal.

Garantia de financiamentos públicos e privados que permitam às associações implementar programas de esterilização, vacinação e acolhimento.

- Banco Alimentar para Animais:

É fundamental criar ou reforçar Bancos Alimentares para Animais, destinados a apoiar famílias em situação de vulnerabilidade e associações que cuidam de animais errantes ou abandonados.

Esta medida combate a dificuldade no acesso a recursos básicos, como alimentação e cuidados médico-veterinários, evitando o abandono por motivos económicos.

A coordenação com programas sociais e entidades locais pode ser uma solução eficaz e humanitária.

As Associações Zoófilas têm uma experiência incomparável no terreno e devem ser reconhecidas como parceiros estratégicos na construção de políticas de bem-estar animal.

VI. Inclusão Social e Multiespécies

Os animais de companhia desempenham um papel central na vida emocional e social de muitas famílias, sendo reconhecidos como parte integrante do núcleo familiar. Assim, políticas públicas devem considerar os laços afetivos entre pessoas e animais:

- Habitação e apoio social:

Criar programas de habitação acessível e de apoio social que permitam às famílias manter os seus animais de companhia, mesmo em situações de vulnerabilidade económica.

- Apoios específicos:

Incentivar apoios que incluam alimentação, cuidados médico-veterinários e esterilização para famílias em situação de risco ou vulnerabilidade, garantindo o bem-estar de toda a unidade familiar.

- Proteção de Animais de Vítimas de Violência Doméstica

Estudos demonstram que a violência doméstica muitas vezes afeta não apenas as vítimas humanas, mas também os seus animais de companhia, que podem ser usados como instrumento de coação ou sofrer maus-tratos diretos.

Criar programas de acolhimento temporário para animais pertencentes a vítimas de violência doméstica.

Estabelecer protocolos entre serviços de apoio social, autoridades e associações de proteção animal para garantir uma resposta eficaz e segura.

Evitar o abandono: Estas medidas evitam que as vítimas, por falta de alternativas, se vejam forçadas a abandonar os seus animais, agravando o trauma emocional e perpetuando o ciclo de maus-tratos.

A inclusão social multiespécie reconhece que o bem-estar humano e animal estão interligados, promovendo uma sociedade mais justa, compassiva e inclusiva.

VII. O Bem-Estar Animal em Situações de Emergência, Catástrofe e Calamidade em Portugal

- Em Junho de 2017, mais de 500.000 animais morreram face aos incêndios que assolaram o país, vulgarmente conhecidos por Incêndios de Pedrógão Grande. Estes animais de companhia e de pecuária não tiveram qualquer hipótese de fuga devido à total ausência de estratégias por parte das entidades competentes, quer a nível de tutela, quer a nível de socorro;
- Em 2018 a história repete-se, desta vez no incêndio vulgarmente conhecido por “Incêndio de Monchique”, sendo o maior da Europa naquele ano. Segundo as participações feitas por produtores e proprietários à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, o fogo deixou mortos ou feridos 1.657 animais de criação e um número indeterminado de animais selvagens; Desconhece-se o número de animais de companhia mortos pelas chamas, assim como os evacuados pela população. Uma vez mais, sem qualquer estratégia Nacional para a proteção/evacuação de animais;

- Em 2019 morreram 93 animais de companhia, pertencentes a duas associações zoófilas. Este caso veio chocar a população devido aos seus contornos, envolvendo dúvidas em torno da atuação da GNR, Veterinário Municipal de Santo Tirso e entidades competentes em matéria de bem-estar animal. Inúmeras entidades apresentam queixa em tribunal contra a DGAV, na qualidade do Veterinário Municipal, e contra o comandante da GNR por negar autorização para auxílio dos animais feridos; na sequência do elevado numero de mortes que gerou consternação social e institucional, são transferidas as competências da DGAV para o ICNF;
- Em 2024, deflagraram 128 incêndios florestais em simultâneo entre 15 e 21 de Setembro, sendo o maior incêndio florestal de sempre em Portugal a nível de área ardida, e os mais trágicos desde 2017. Apesar da extrema gravidade do incêndio, apenas uma dezena de animais de companhia perderam a vida devido à georreferenciação. A ANEPC e as entidades integradas no sistema de Proteção Civil, nomeadamente ICNF e IRA, deram uma resposta imediata às ocorrências que envolviam animais de companhia e associações zoófilas em risco sinalizadas através da georreferenciação. Já no que se refere aos animais de pecuária, centenas perdem a vida, não existindo qualquer base de dados ou estratégia delineada com a entidade que os tutela.

VIII. Medidas propostas pelo Governo

Sobre a atribuição da tutela dos Animais de Companhia ao Ministério da Agricultura

- A transferência de competências em causa em nada compromete a atividade da autoridade sanitária veterinária nacional no domínio do controlo e vigilância sanitária dos animais no território nacional, em cumprimento dos instrumentos internacionais e da União Europeia. Com efeito, as competências relativas à sanidade animal e saúde pública continuam reservadas à DGAV, entidade responsável pela prevenção e combate a doenças transmissíveis dos animais aos humanos (zoonoses).
- Questão diferente é a reorganização dos serviços do estado para uma tutela autónoma e reforçada no que diz respeito ao bem-estar dos animais de companhia (ou mesmo o bem-estar de todos os animais), reorganização esta que cabe apenas aos Estados soberanos decidirem e sobre a qual, naturalmente, nem a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), nem a União Europeia emitem recomendações;

- Com efeito, a legislação europeia não impõe nenhuma representação específica dos respetivos Estados membros, quer em sede do Conselho Europeu, uno e indivisível nas suas decisões e onde é comum os EM se fazerem representar por mais do que um membro do Governo para debater as distintas matérias em agenda de acordo com a sua organização político-administrativa, quer em sede da legislação resultante, onde se referem por defeito as “autoridades competentes” – as quais são depois determinadas por cada EM de acordo com a repartição de competências entre os seus serviços;
- A própria Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) refere que “a escolha do ministério competente para o bem-estar animal depende de diversos fatores”, e que “Dependendo da estrutura governamental do país, a autoridade competente para o bem-estar animal, poderá ou não, ser a mesma que a designada para a saúde animal, e poderá ou não ser a autoridade veterinária do país.”;
- Sobre este tema foi enviada ao Governo, a 6/1/2021, uma carta subscrita por mais de uma centena de associações nacionais e internacionais de proteção animal exigindo a mudança de tutela e defendendo que “o bem-estar dos animais de companhia não pode continuar sob a mesma responsabilidade das entidades que tutelam a produção animal, com interesses em larga medida conflituantes com os interesses legítimos dos animais.” E que “existem diversos países que adotam modelos diferentes do atual modelo português, como são os casos da Bélgica, da Áustria ou da Itália.”;
- Na Bélgica existem ministros específicos com tutela sobre o bem-estar animal, ao passo que na Áustria e Itália o bem-estar animal recai sob a tutela do Ministério da Saúde;
- O elevado número de animais de companhia e de alojamentos registados em sistema justifica um tratamento autónomo e reforçado nesta matéria pelo ICNF, que é já uma das entidades fiscalizadoras no âmbito da legislação do bem-estar dos animais de companhia e que já em 2019 reforçou a sua presença de proximidade no território através das suas estruturas regionais, permitindo agora à DGAV centrar-se no papel primordial de bem-estar dos animais de produção e garantia da segurança alimentar, reforçando-se a capacidade de resposta do Ministério da Agricultura nestas matérias com esta alteração;
- O tratamento reforçado do bem-estar dos animais de companhia a nível de políticas e da sua execução pelos diferentes serviços públicos responsáveis não descure a dimensão da saúde animal, parte integrante do bem-estar animal. Os atos de medicina veterinária continuam a ser desempenhados por médicos veterinários, em

respeito pelas respetivas *leges artis*, sejam municipais ou dos serviços da administração central do Estado, sendo que, sempre que aspetos da saúde animal possam colocar em causa a saúde pública, mantêm-se as competências da DGAV enquanto autoridade sanitária veterinária nacional;

- O bem-estar dos animais de companhia continuará a ser prosseguido conjuntamente pelos municípios e pela administração central, dentro das respetivas competências;
- De todo o modo, dir-se-á sempre que a boa articulação institucional entre o ICNF e a DGAV já existe em tantas outras matérias, por exemplo em matérias de animais de companhia exóticos e animais selvagens, o que tem permitido uma adequada resposta nacional às diferentes questões de tutela partilhada;
- Em matéria de animais errantes deve observar-se a Convenção Europeia para a proteção dos Animais de Companhia, onde se prevê a respetiva definição legal, as regras aplicáveis aos alojamentos – onde são acolhidos, bem como as normas sobre o abandono – que conduzem à errância dos animais de companhia;
- Em consonância com o disposto no DL 276/2001, que aplica em Portugal esta Convenção Europeia e atribui aos municípios grande parte da responsabilidade nestas matérias, a Lei das Autarquias Locais veio prever como competência da Câmara Municipal deliberar sobre a deambulação dos animais errantes;
- O combate a este fenómeno passa pela identificação, esterilização, adoção, educação e participação, competindo à administração central do Estado a atividade reguladora através da definição de condições e normas técnicas a que devem obedecer os programas de controlo das populações errantes de animais de companhia, nomeadamente os programas de captura, esterilização e devolução de gatos e o funcionamento dos centros de recolha oficial.

IX. Implementação e Gestão Eficaz de um Programa CED (Capturar- Esterilizar- Devolver)

a. Criação de mapas de colónias felinas por município e medição de impacto na biodiversidade e saúde pública

- Esta medida é essencial, se for bem implementada e as limitações devem ser tidas em conta. Não é conhecido o número de municípios que têm, oficialmente,

um programa CED implementado. Os que têm, muitos não têm estratégia implementada e fazem-no de forma pouco eficiente.

- É necessário, previamente, fazer um ponto de situação dos municípios que implementam o programa CED, os que não implementam, averiguando as razões, e criar uma estratégia de forma a munir os mesmos com ferramentas para a implementação e gestão de um programa CED eficiente.
- Nesse sentido, propõe-se a análise do documento em anexo, um Manual de Boas Práticas, desenvolvido pela Associação Animais de Rua, com o intuito de ajudar os municípios e as ONGs a desenharem uma estratégia antes de tomarem qualquer decisão referente à gestão dos animais errantes.

<https://animaisderua.org/uploads/pdf/TNR%20Manual%20PT%202023.pdf>

- As organizações que trabalham em colaboração com os municípios, de norte a sul do país, na gestão dos programas CED, possuem mapas onde estão identificadas todas as colónias recenseadas, as que já foram intervencionadas e as que estão por intervir.
- Estes mapas fornecem aos municípios uma visão clara da dimensão da problemática a gerir e permitem que as verbas e os recursos humanos necessários sejam assegurados previamente à implementação do programa CED.

Impacto na biodiversidade e na saúde pública

- Para medir o impacto da presença destes animais na biodiversidade e saúde pública, é preciso uma resposta integrada.
- Vários grupos de trabalho, constituídos por investigadores da área da biologia da conservação, medicina-veterinária, psicologia e bioquímica, estão já a desenvolver inúmeros trabalhos em Portugal sobre este assunto.
- O Grupo Biodiversity & Invasion Lab, From Disruption to Harmony, da Universidade Lusófona, como exemplo, tem desenvolvido especificamente trabalho nesta área.
- É essencial trabalhar em conjunto com a academia e perceber que, sem medições concretas, sem estudos prévios e aprofundados, não é possível tirar ilações sobre qual o impacto destes animais na comunidade e na biodiversidade local. É preciso investimento neste campo para que os investigadores possam mostrar os resultados das investigações, com vista a posteriormente serem tomadas as medidas necessárias.

b. Obrigatoriedade de informação do número de microchip de qualquer cão ou gato aquando do registo

A implementação da obrigatoriedade de registo do número de microchip em cães e gatos levanta preocupações significativas no contexto das colónias de gatos CED (Captura, Esterilização e Devolução). É importante considerar as limitações práticas e a natureza específica destas colónias, compostas maioritariamente por gatos de proveniência desconhecida e sem detentor identificado.

Impraticabilidade nas Colónias CED:

- A obrigatoriedade de microchip nos gatos das colónias não é viável na grande maioria dos casos, uma vez que se tratam de animais que nasceram ou vivem na rua sem histórico identificável.
- A aplicação indiscriminada desta medida pode criar obstáculos injustificados às associações e municípios que implementam programas CED, fundamentais para o controlo ético das populações errantes.

Exceções Claramente Definidas:

- É essencial prever exceções claras na legislação, permitindo que as colónias CED sejam reconhecidas como contextos específicos, onde a obrigatoriedade do microchip se aplica apenas em situações práticas, como no caso de mães e respetivas ninhadas identificadas durante as intervenções.
- Esta exceção deve ser amplamente divulgada para evitar mal-entendidos e garantir que os programas CED continuem a ser implementados sem entraves burocráticos desnecessários.

Clarificação do Objetivo da Medida:

- É necessário compreender o objetivo concreto desta obrigatoriedade. Se o propósito é melhorar a identificação dos animais e combater o abandono, tal medida deve ser ajustada à realidade das colónias CED e ao papel essencial que estas desempenham no controlo populacional de gatos errantes.
- Uma consulta com as associações zoófilas e os profissionais envolvidos nos programas CED permitiria ajustar a medida à realidade do terreno, garantindo a sua eficácia sem comprometer os esforços existentes.

Recomendação:

- Reforçar que a microchipagem de gatos CED deve ser uma prática orientada prioritariamente para situações específicas, como a identificação de animais que possam ser reintegrados em lares ou que integrem programas de adoção.
- Garantir que a legislação seja clara e objetiva, protegendo os animais das colónias e apoiando as entidades que trabalham para o bem-estar animal.

c. Elaboração de critérios claros para a implementação do programa CED

Os critérios para a implementação do programa CED (Captura, Esterilização e Devolução) já estão amplamente definidos através de boas práticas nacionais e internacionais. Estes critérios têm sido desenvolvidos ao longo dos anos com base em estudos científicos, experiências de sucesso e orientações de referência.

Uma leitura fundamental que recomendamos é o documento "Humane Cat Population Management Guidance", desenvolvido pela International Companion Animal Management (ICAM) Coalition. Este guia oferece uma abordagem estruturada, baseada em cinco etapas essenciais para a implementação de um programa eficaz de gestão populacional de gatos errantes.

Fonte de Referência: O guia completo pode ser consultado no site da ICAM através do seguinte link:

[Humane Cat Population Management Guidance](#)

X. Criador Informal

- A recente proposta de criação da figura do "Criador Informal", que visa facilitar o processo de criação de animais de companhia, desperta sérias preocupações quanto ao seu impacto no bem-estar animal, no controlo da população de animais de companhia e no agravamento do abandono.
- Embora simplificar processos administrativos possa parecer uma solução atrativa, é imprescindível refletir sobre as consequências de médio-longo prazo que esta medida pode trazer.
- Ao permitir que criadores informais operem sem supervisão direta, bastando o registo de microchip no SIAC, corre-se o risco de desregulação total, com impactos devastadores para os animais e para a sociedade.

a) Experiência Internacional

- Vejamos a experiência internacional que fornece exemplos claros das consequências da falta de controlo na criação de animais:
- No **Brasil**, onde as políticas de regulação da criação são fragmentadas e a fiscalização insuficiente, estima-se que milhões de cães e gatos vivem nas ruas, resultado de uma reprodução descontrolada e do abandono. A ausência de medidas eficazes de esterilização e o incentivo a práticas informais de criação geraram um problema de saúde pública e ambiental significativo, com zoonoses como a raiva e a leptospirose a ameaçar as populações humanas e animais.

- Nos **Estados Unidos**, antes da introdução de programas rigorosos de esterilização e adoção responsável, os abrigos registavam taxas alarmantes de eutanásia devido à superlotação causada pelo excesso populacional de animais domésticos.

b) Europa

- Nos **Países Baixos, na Bélgica e na Alemanha**, a criação de animais de companhia é regulada por legislações específicas que visam assegurar o bem-estar animal e controlar a reprodução, prevenindo problemas como o abandono e o excesso populacional.
- Os **Países Baixos** implementaram uma "lista positiva" de espécies permitidas como animais de companhia, baseada em critérios científicos que avaliam as necessidades comportamentais e fisiológicas dos animais. Esta lista, que entrou em vigor em 2015, restringe a posse de espécies que não atendem aos padrões de bem-estar estabelecidos. Além disso, os Países Baixos proíbem a criação de animais com características físicas que possam causar sofrimento, como cães de focinho achatado, devido aos problemas de saúde associados.
- A **Bélgica** adota uma "lista positiva" semelhante, especificando quais espécies podem ser mantidas como animais de companhia, com base em avaliações de bem-estar animal. O país também impõe requisitos rigorosos para a criação e comércio de animais de companhia, incluindo licenciamento obrigatório para criadores e normas específicas para as condições de alojamento e cuidados dos animais.
- Na **Alemanha**, a criação de animais de companhia é regulada pela Lei de Proteção Animal (Tierschutzgesetz), sendo reconhecida como uma das mais rigorosas da Europa no âmbito da criação de animais, promovendo normas elevadas de bem-estar animal e responsabilização dos criadores, em que estabelece padrões rigorosos para a criação, alojamento e cuidados dos animais. Os criadores são obrigados a obter licenças e estão sujeitos a inspeções regulares para garantir o cumprimento das normas de bem-estar animal. Além disso, a Alemanha implementa programas de esterilização e campanhas de sensibilização para promover a posse responsável e prevenir o excesso populacional.
- **Espanha** enfrenta um dos maiores desafios da Europa no que toca ao abandono de animais de companhia. Com uma média de **286.000 cães e gatos abandonados anualmente**, o país tem uma das taxas mais elevadas deste fenómeno no continente, traduzindo-se em cerca de 800 animais abandonados todos os dias. Este problema está associado a fatores como dificuldades económicas, falta de consciência sobre a posse responsável, e criação descontrolada, agravando o excesso populacional e sobrecarregando abrigos e organizações de proteção animal.

- Para responder a esta situação alarmante, o governo espanhol introduziu recentemente a **Lei de Proteção dos Direitos e Bem-Estar dos Animais**, que entrou em vigor a **29 de setembro de 2023**. Esta legislação representa uma transformação significativa na forma como o país aborda o bem-estar animal, aprovando medidas abrangentes e rigorosas para reduzir o abandono, promover a posse responsável e assegurar a proteção dos animais. Apenas criadores profissionais, devidamente registados e com formação específica, podem criar animais de companhia. Além disso, as instalações utilizadas para criação devem cumprir requisitos rigorosos, como condições adequadas de higiene, espaço e cuidados médicos.
- A nova lei coloca Espanha no grupo de países europeus que implementaram legislações modernas e abrangentes para o bem-estar animal. Ao restringir a criação informal e descontrolada e ao impor normas rigorosas de posse responsável, espera-se uma redução gradual no número de abandonos. A criação informal ou ocasional por particulares, prática que anteriormente ocorria com frequência, agora é ilegal na vizinha Espanha.

c) Portugal

- Em 2023, os Centros de Recolha Oficiais (CRO) em Portugal recolheram mais de **45.000 animais abandonados**, o que representa um aumento em relação aos 41.994 animais registados em 2022. Considerando que a população portuguesa é de aproximadamente 10,3 milhões de habitantes, a taxa de abandono em 2023 foi de cerca de **4,37 animais por cada 1.000 habitantes**. Em contraste, dados de 2009 indicam que na Alemanha foram abandonados cerca de 70.000 animais. Com uma população de aproximadamente 82 milhões de habitantes na época, a taxa de abandono era de cerca de 0,85 animais por cada 1.000 habitantes.
- Em Portugal, enfrentamos desafios específicos com certos grupos, como caçadores, matilheiros e pastores, que tradicionalmente abandonam os animais quando estes deixam de cumprir o seu propósito. Facilitar o processo de criação, eliminando etapas de licenciamento e fiscalização, apenas reforçará esta prática irresponsável.
- Estes animais, ao serem abandonados, aumentam a pressão sobre os Centros de Recolha Oficiais, sobre as autoridades, bem como às associações de proteção animal, já sobrecarregadas, e contribuem para o crescimento descontrolado da população errante. Além disso, muitos destes animais acabam por reproduzir-se sem qualquer controlo, agravando ainda mais o problema.
- Atualmente, a legislação portuguesa, através do Decreto-Lei n.º 276/2001 e da Portaria n.º 67/2018, estabelece regras fundamentais para a criação de animais de companhia, incluindo o licenciamento de instalações e a exigência de condições adequadas de alojamento, higiene, saúde e segurança. Este

licenciamento é essencial, pois permite às autoridades monitorizar as práticas de criação e assegurar que os animais são mantidos em ambientes que respeitam o seu bem-estar.

- Com exceção das raças consideradas potencialmente perigosas, não existem limitações específicas sobre quais raças de canídeos ou felídeos que podem ser criadas. Desde que o criador cumpra os requisitos legais gerais de licenciamento, bem-estar animal, registo no SIAC (Sistema de Informação de Animais de Companhia) e todas as normas sanitárias, a criação é permitida independentemente da raça.

Nesta sequência, existem algumas **preocupações** que podem surgir em relação a certas raças ou características físicas, como:

1. Criação de Animais com Problemas de Saúde Genéticos:

- Apesar de não haver legislação específica, há um debate crescente em muitos países, incluindo Portugal, sobre a criação de raças que apresentam predisposições a problemas de saúde, como cães braquicefálicos (Pugs, Bulldogs) que sofrem de dificuldades respiratórias ou raças com problemas de coluna e articulações.

2. Ausência de Regulamentação Sobre Cruzamentos ou Híbridos:

- Não há restrições quanto à criação de cruzamentos ou híbridos, como cães de design (ex.: Labradoodles). Embora populares, alguns cruzamentos podem gerar problemas genéticos ou comportamentais devido à reprodução descontrolada.

3. Criação Focada em Características Estéticas:

- Existe preocupação em relação à criação de animais exclusivamente para fins estéticos, como certas características exageradas que podem impactar negativamente o bem-estar animal (ex.: orelhas cortadas, caudas amputadas, pelagens extremas).
- A inexistência de restrições claras fora do âmbito das raças potencialmente perigosas constitui uma **lacuna no sistema regulatório** em Portugal. Embora o foco no bem-estar animal esteja presente em termos gerais, a ausência de regras específicas pode ter consequências graves.
- Sem **limites definidos** e sem **supervisão e fiscalização**, permite-se que criadores informais atuem sem qualquer tipo de controlo, ou seja, qualquer pessoa pode criar animais indiscriminadamente, em condições inadequadas que comprometem a saúde e a qualidade de vida dos animais. Estas práticas irresponsáveis podem perpetuar características genéticas que prejudicam

gravemente o bem-estar dos animais, como **problemas de saúde** associados a mutações ou deformidades hereditárias.

- Além disto, **a reprodução descontrolada** torna-se uma realidade, uma vez que esta prática acentua diretamente o **excesso populacional**, que por sua vez agrava o problema do **abandono e o número de animais errantes**.
- Fica claro que a introdução da figura do "Criador Informal" enfraquece os esforços realizados ao longo dos anos por instituições governamentais e organizações de proteção animal para reduzir o abandono e promover a guarda responsável. A simplificação proposta cria uma falsa sensação de legitimidade para práticas que não respeitam o bem-estar animal, incentivando a **reprodução indiscriminada e o comércio clandestino de animais**. A experiência demonstra que sem regulamentação e supervisão, a criação informal torna-se um terreno fértil para maus-tratos, negligência e práticas antiéticas.

Este cenário evidencia diversas **necessidades urgentes**. É, portanto, imperativo:

- a) Aprovar regulamentação específica e rigorosa para garantir a criação responsável e a proteção efetiva dos animais de companhia;
 - b) reforçar o licenciamento de alojamentos destinados à criação de animais e manter um sistema de fiscalização eficaz;
 - c) implementar campanhas educativas que sensibilizem os criadores, informais ou não, sobre a importância da esterilização e da criação responsável;
 - d) criar programas de esterilização gratuitos ou de baixo custo, alargando-os, especialmente, nas zonas rurais e de maior vulnerabilidade, onde a criação descontrolada é mais frequente.
- Conclui-se que facilitar a criação de animais sem o devido controlo é um retrocesso que pode comprometer décadas de avanços na proteção animal em Portugal, pelo que estas preocupações devem ser equacionadas e reforçadas as políticas de fiscalização e responsabilização, protegendo não apenas os animais, mas também a sociedade como um todo. É essencial priorizar o bem-estar animal e a sustentabilidade social, ao invés de promover medidas que, ainda que bem-intencionadas, podem ter consequências nefastas e duradouras.

XI. Conclusões

O presente documento reflete as preocupações, propostas e contributos técnicos da Federação de Defesa e Resgate Animal (FEDRA) no âmbito das políticas públicas de bem-estar animal. A FEDRA, composta por associações com vasta experiência no terreno e um compromisso inequívoco com a proteção animal, reitera a necessidade de uma abordagem integrada, ética e sustentável, que responda às exigências atuais e futuras.

Foi demonstrada, ao longo deste contributo, a necessidade urgente de políticas estruturadas e baseadas em evidência científica, que garantam o controlo das populações de animais errantes, a promoção de práticas de guarda responsável e a implementação de programas preventivos, como o Plano Nacional de Esterilização Intensiva e a expansão do programa CED (Captura, Esterilização e Devolução).

A abordagem "*One Health – Uma Só Saúde*" destaca-se como um eixo estratégico fundamental, reconhecendo a interligação entre a saúde humana, animal e ambiental. A prevenção de zoonoses, a implementação de campanhas de vacinação e desparasitação, e a gestão ética das populações de animais errantes são pilares essenciais para a segurança sanitária e a promoção de uma convivência equilibrada.

Destaca-se também o reconhecimento do papel das associações zoófilas, que atuam como parceiros indispensáveis do Estado na implementação de políticas de bem-estar animal, sendo imprescindível assegurar modelos de financiamento sustentáveis e o apoio ao Banco Alimentar para Animais, essencial para a mitigação do abandono por motivos económicos.

A inclusão social multiespécie e a necessidade de políticas que considerem os laços afetivos entre as famílias e os seus animais são temas prioritários. A criação de mecanismos que protejam os animais em casos de violência doméstica e situações de vulnerabilidade deve integrar a agenda pública.

Adicionalmente, o Plano de Controlo e Fiscalização dos Detentores de Animais de Companhia e o Plano de Controlo dos Alojamentos de Animais são fundamentais para garantir a aplicação da legislação existente e prevenir práticas negligentes que comprometem o bem-estar animal e a saúde pública. A implementação de um Programa Nacional de Censos de Animais Errantes contribuirá para delinear estratégias informadas e eficazes no terreno.

Por fim, a FEDRA alerta para os riscos associados à figura do "Criador Informal", que representa um retrocesso significativo nos esforços nacionais para o controlo populacional e o combate ao abandono. A experiência internacional e os dados nacionais sublinham a importância de reforçar as políticas de regulação, fiscalização e sensibilização, ao invés de simplificar práticas que agravam a problemática atual.

Neste sentido, apelamos ao Governo para a continuidade e reforço das políticas públicas de bem-estar animal, através de uma abordagem coordenada, intersectorial e baseada em princípios éticos e de sustentabilidade. A FEDRA coloca-se à disposição para colaborar ativamente na implementação de soluções inovadoras, eficazes e

alinhadas com as melhores práticas internacionais, assegurando o bem-estar animal como um valor essencial de uma sociedade justa e evoluída.

XII. Anexos

Manual de Boas Práticas na Implementação do Programa CED (Capturar-Esterilizar-Devolver)

<https://animaisderua.org/uploads/pdf/TNR%20Manual%20PT%202023.pdf>

Humane cat population management guidance

<https://www.icam-coalition.org/topic/humane-cat-population-management-guidance/>

XIII. Referências Bibliográficas

- Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro. (2001). Diário da República n.º 241/2001, Série I-A. Acesso em <https://dre.pt>.
- Portaria n.º 146/2017, de 26 de abril. (2017). Diário da República n.º 82/2017, Série I. Acesso em <https://dre.pt>.
- ICAM Coalition. (2019). Humane Cat Population Management Guidance. International Companion Animal Management Coalition. Acesso em <https://www.icam-coalition.org/topic/humane-cat-population-management-guidance/>.
- Organização Mundial da Saúde (OMS). (2020). One Health: Conectar a saúde humana, animal e ambiental. Organização Mundial da Saúde. Acesso em <https://www.who.int/>.
- ICNF e ICBAS. (2023). Curso de Pós-Graduação em Medicina de Abrigos e Bem-Estar dos Animais de Companhia. Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar.
- Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia. (1987). Tratado Europeu sobre Bem-Estar Animal. Conselho da Europa.
- Programa CED: Captura, Esterilização e Devolução. (2022). Relatório técnico sobre a aplicação do Programa CED em colónias de gatos errantes em Portugal. Associações Locais e Municípios.
- World Organisation for Animal Health (OIE). (2021). Guidelines for stray animal population control. Organização Mundial de Saúde Animal.
- Plano Nacional de Ação para os Animais Errantes. (2021). Diretrizes e objetivos nacionais para o controlo e bem-estar das populações de animais errantes. Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.